

SARAH BINTI HAMZAH
LWN
ADAM STANISLAW NAGLIK ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 Jun 2021 bersamaan 14 Zulkaedah 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0110-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Dato' Dr Mohd Zaidi bin Mohd Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates.

Peguam Syarie Responden : Puan Halimatun Sa'diah binti Abu Ahmad daripada Tetuan Adi & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 7 Oktober 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 26 September 2019 dalam Kes Saman No. : 10400-017-0572-2013 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa hartanah yang dipegang di bawah Suratan Hak Milik HSD 45511, Lot PT 646, Mukim Bandar, Sungai Buloh, Gombak Negeri Selangor di mana terdapat sebuah rumah banglo 2 tingkat yang dibina di atasnya dan mempunyai alamat 12, Elitis Maya, Valencia, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 60 % bahagian Plaintiff dan 40% bahagian Defendan.
- iii. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian hartanah tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan defendan mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini; atau
- iv. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki hartanah tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini mengikut nilai semasa.
- v. Kedua-dua pihak dibenarkan melantik mana-mana agen hartanah yang bertauliah untuk menguruskan penjualan rumah tersebut dan pihak yang mendapat harga tertinggi berhak meneruskan urusan penjualan dengan pembeli hartanah tersebut.
- vi. Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan membuat inventori ke atas perkakas-perkakas dan perabot-perabot di atas hartanah tersebut dan

pembahagian perkakas-perkakas dan perabot-perabot hendaklah dibahagikan secara sama rata antara Plaintiff dan Defendan.

vii. Kos ditanggung oleh masing-masing.

[2] Perayu (Defendan di dalam Kes Saman No. : 10400-017-0572-2013) telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 7 Oktober 2019 dan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan pada 13 Mac 2020 seperti di dalam muka surat 893 – 895 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira sumbangan bayaran deposit sebanyak 7% oleh pihak Perayu melalui potongan diskaun bumiputera daripada pihak pemaju sebagai sumbangan bayaran oleh pihak perayu ke atas pemerolehan rumah tersebut;
- ii. Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menetapkan bahagian Perayu ke atas hartanah tersebut sebanyak 40% dan bahagian Responden sebanyak 60% sedangkan Hakim Bicara telah bersetuju bahawa pihak-pihak berhak ke atas hartanah tersebut mengikut peratusan saham milik masing-masing di dalam Syarikat Maldagang iaitu 75% Perayu dan 25% Responden;
- iii. Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila mengambil kira bayaran ansuran bulanan rumah tersebut yang dibuat oleh Responden melalui akaun peribadi Responden bermula Disember 2011 sehingga Januari 2014 sebagai sumbangan Responden

yang melebihi Perayu sedangkan Hakim Bicara tidak mengambil kira sumbangan Perayu melalui penebusan baki keseluruhan pinjaman melalui OCBC Bank sebanyak RM1,130,000.00; dan

- iv. Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila menyatakan penyelesaian pembahagian hartanah tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak hutang dan kos hendaklah dibahagikan antara Perayu dan Responden sedangkan Hakim Bicara tidak mengulas dan menyatakan dengan jelas bahawa bayaran balik penebusan pinjaman kepada OCBC Bank sebanyak RM1,130,000.00 sewajarnya dikira sebagai hutang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan berpendirian supaya rayuan ini patut ditolak kerana keputusan tersebut termasuk pendapat fakta oleh Mahkamah Bicara adalah betul dan tidak salah secara ketara.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 9 Disember 2020 manakala Responden memfailkan Hujahan Jawapan Responden pada 24 Disember 2020 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balasan Perayu pada 27 Januari 2021.

Fakta Kes

[5] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 22 Februari 1992 di United Kingdom dan telah bercerai pada 6 Julai 2011 tanpa kebenaran Mahkamah dan

disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dengan sepasang cahaya mata yang bernama Lyanna Emilia binti Adam dan Daniel Rizwan bin Adam. Responden (Plaintif) telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui Kes Saman No. : 10400-017-0572-2013 terhadap harta-harta berikut –

- i. 90% daripada harta tak alih yang dipegang di bawah Suratan Hak Milik HSD 45511, Lot PT 646, Mukim Bandar, Sungai Buloh, Gombak Negeri Selangor di mana terdapat sebuah rumah banglo 2 tingkat yang dibina di atasnya dan mempunyai alamat 12, Elitis Maya, Valencia, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan;
- ii. 50% daripada hasil sewaan hartanah tersebut dari tarikh sewaan sehingga tarikh penyelesaian penuh; dan
- iii. Separuh daripada perkakas-perkakas dan perabut-perabut di atas hartanah tersebut.

[6] Semasa peringkat perbicaraan, Perayu dan Responden telah mengemukakan keterangan melalui Afidavit Keterangan masing-masing, keterangan lisan dan keterangan dokumentar sahaja tanpa keterangan daripada mana-mana saksi.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-

pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 2 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira sumbangan bayaran deposit sebanyak 7% oleh pihak Perayu melalui potongan diskaun bumiputera daripada pihak pemaju sebagai sumbangan bayaran oleh pihak Perayu ke atas pemerolehan rumah tersebut;
- b) Sama ada Hakim Bicara terkhilaf terhadap fakta yang dikemukakan dan dipertimbangkannya mengenai sumbangan Perayu dan Responden selepas perceraian bagi penentuan bahagian Perayu dan Responden terhadap rumah tersebut.

Isu Pertama : Sama Ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak apabila gagal mengambil kira sumbangan bayaran deposit sebanyak 7% oleh pihak Perayu melalui potongan diskaun bumiputera daripada pihak pemaju sebagai sumbangan bayaran oleh pihak Perayu ke atas pemerolehan rumah tersebut.

[8] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah jelas khilaf apabila tidak membezakan antara wang deposit yang dibayar melalui akaun bersama sebanyak 3% dengan diskaun deposit sebanyak 7% yang diberikan kepada Perayu atas keistimewaan sebagai seorang bumiputera apabila Hakim Bicara hanya mengambil kira bahawa keseluruhan pembayaran deposit telah dibuat ke atas pembelian rumah

tersebut adalah daripada akaun bersama hasil daripada syarikat milik bersama Perayu dan Responden.

[9] Perayu menghujahkan Responden sendiri telah mengakui bahawa disebabkan keistimewaan yang dimiliki oleh Perayu sebagai seorang bumiputera maka nama Perayu diletakkan bagi membolehkan mereka menikmati diskaun bumiputera sebanyak 7% yang diberikan oleh Pemaju.

[10] Perayu menghujahkan bahawa bayaran deposit 10% daripada harga belian rumah tersebut yang berjumlah sebanyak RM 1,989,250.00 adalah sebanyak RM 198,925.00. Perayu tidak menafikan bayaran deposit sebanyak 3% dibuat daripada akaun bersama syarikat Perayu dan Responden sebanyak RM 59,677.00. Perayu seterusnya menghujahkan bahawa baki bayaran deposit sebanyak 7% yang berjumlah RM 139,247.50 adalah diskaun yang diberikan oleh pihak Pemaju kepada Perayu atas sebab keistimewaan sebagai bumiputera.

[11] Perayu menghujahkan sekiranya Hakim Bicara tidak mengambil kira diskaun 7% yang diberikan kepada Perayu atas keistimewaan bumiputera sebagai sumbangan Perayu maka Hakim Bicara seharusnya memberikan alasan dan asas yang kukuh.

[12] Responden menghujahkan bahawa diskaun bumiputera sebanyak 7% sebagai bayaran deposit telahpun diberi pertimbangan kehakiman dalam membuat keputusan tersebut dan ianya tidak salah secara ketara. Ianya bagaimanapun tidak seharusnya diberi pertimbangan kehakiman sebagai faktor sumbangan kerana Perayu tidak mengalami sebarang kesulitan atau melakukan sebarang bayaran fizikal untuk diskaun 7% tersebut.

[13] Kami telah meneliti dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 873 iaitu—

“...Mahkamah melihat bahawa pemerolehan hartanah tersebut dibuat melalui sumber kewangan yang dikongsi bersama yang mana terdapat akaun bersama yang dibuat yang mana wang tersebut digunakan bagi pembayaran deposit, bayaran ansuran bulanan, cukai-cukai dan bayaran penyelenggaraan bagi hartanah tersebut...”

[14] Kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa berdasarkan dapatan Hakim Bicara di atas, Hakim Bicara tidak mengambil kira diskaun 7% yang diberikan kepada Perayu atas keistimewaan bumiputera sebagai sumbangan Perayu terhadap pemerolehan hartanah tersebut walaupun keterangan mengenai diskaun bumiputera tersebut telah dikemukakan di dalam perbicaraan seperti Rekod Rayuan muka surat 868 iaitu -

“ Defendan menyatakan pemaju telah menetapkan bayaran deposit sebanyak 10% daripada harga jualan iaitu RM 1,989,250.00. Defendan mendakwa jumlah tersebut telah dibayar melalui sumbangan dalam bentuk diskaun bumiputera sebanyak 7% bersamaan RM 139,247.50. Manakala baki 3% deposit berjumlah RM 59,677.50 dibayar secara bersama melalui akaun Maybank Bersama..”

[15] Kami juga telah meneliti keterangan Responden mengenai diskaun 7% bumiputera di dalam Rekod Rayuan muka surat 544 - 545 iaitu -

- *Salah satu sebab Sarah tandatangan S & P untuk dapatkan diskaun bumiputera.*
- *Peratus yang dibagi oleh Pemaju kepada Sarah ialah 7%.*
- *Jumlah diskaun 7% lebih kurang RM 139, 247.00.*
- *Ya saya setuju 7% adalah sumbangan Sarah ke atas pembelian rumah.*

[16] Selain daripada itu kami juga dapati berdasarkan keterangan Responden di dalam Rekod Rayuan muka surat 545, Responden bersetuju bahawa dua bayaran deposit yang dibayar melalui cek MBB500801 dan MBB500829 berjumlah RM 59,677.50 tidak menyamai 10% jumlah deposit kecuali setelah dicampur dengan jumlah diskaun yang diperolehi oleh Perayu sebanyak RM 139, 247.50 maka barulah menyamai jumlah 10% deposit iaitu sebanyak RM 198, 925.00.

[17] Walaupun Responden berhujah bahawa diskaun tersebut tidak seharusnya diberi pertimbangan kehakiman sebagai faktor sumbangan kerana Perayu tidak mengalami sebarang kesulitan atau melakukan sebarang bayaran fizikal untuk diskaun 7% tersebut tetapi Responden turut mengakui di dalam keterangannya di dalam Rekod Rayuan mukasurat 544 - 545 bahawa “ *jika tidak ada diskaun tersebut saya perlu bayar jumlah RM 139, 247.00* ”.

[18] Kami bersetuju dengan hujah Resonden di perenggan 5.6 Hujahan Responden bahawa Mahkamah Rayuan tidak sewajarnya campurtangan kecuali di dalam situasi bahawa Mahkamah Bicara telah tersilap dalam kesimpulannya atas keterangan dan bukti yang dikemukakan kepadanya. Di dalam kes ini kami melihat Mahkamah Bicara telah tersilap membuat dapatan mengenai bayaran deposit yang dibuat daripada akaun bersama Perayu dan Responden iaitu sebanyak 3% tanpa Mahkamah Bicara mengambil kira deposit 7% yang diberikan kepada Perayu atas

keistimewaannya sebagai bumiputera sedangkan perihal mengenai diskaun tersebut telah dikemukakan kepada Hakim Bicara melalui keterangan dokumentar dan lisan kedua-dua Perayu dan Responden.

[19] Kami percaya tanpa mengambil kira sumbangan Perayu melalui diskaun bumiputera tersebut, Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang kurang tepat semasa menentukan bahagian yang sewajarnya diperolehi oleh pihak Perayu dan Responden.

[20] Kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya dalam kes **Sharifah Muriza binti Syed Mansur lwn Faisal bin Mohamed (Kes Rayuan No. 14060-017-0003-2018)** berkenaan penerimaan diskaun sebagai sebahagian bentuk sumbangan di dalam pemerolehan sesuatu harta.

“ Pada hemat kami diskaun CSRU (Civil Servant Reserved Unit) sebanyak 25% daripada harga asal rumah yang diperolehi oleh pihak-pihak sejumlah RM375,000.00 atas kedudukan Responden selaku penjawat awam adalah merupakan sumbangan langsung Responden...”

[21] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dan atas asas untuk mengelakkan ketidakadilan, kami berpuashati menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira sumbangan bayaran deposit sebanyak 7% oleh pihak Perayu melalui potongan diskaun bumiputera daripada pihak pemaju sebagai sumbangan bayaran oleh pihak Perayu ke atas pemerolehan rumah tersebut. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa atas kekhilafan

tersebut adalah mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

Isu Kedua : Sama Ada YA Hakim Bicara Terkhilaf Terhadap Fakta Yang Dikemukakan Dan Dipertimbangkannya Mengenai Sumbangan Perayu Dan Responden Selepas Perceraian Bagi Penentuan Bahagian Perayu Dan Responden Terhadap Rumah Tersebut.

[22] Bagi isu kedua ini adalah berkaitan dengan penilaian YA Hakim Bicara mengenai sumbangan Perayu dan Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut selepas berlakunya perceraian di antara pihak-pihak. Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila mengambil kira bayaran ansuran bulanan rumah tersebut yang dibuat oleh Responden melalui akaun peribadi Responden bermula Disember 2011 sehingga Januari 2014 sebagai sumbangan Responden yang melebihi Perayu sedangkan Hakim Bicara tidak mengambil kira sumbangan Perayu melalui penebusan baki keseluruhan pinjaman melalui OCBC Bank sebanyak RM1,130,000.00.

[23] Perayu tidak menafikan fakta bahawa Responden telah membuat bayaran ansuran bagi rumah tersebut melalui akaun peribadinya bermula daripada Disember 2011 sehingga Januari 2014 berjumlah RM 197,740.16 tetapi Perayu tidak bersetuju pembayaran tersebut telah menyebabkan sumbangan Responden melebihi sumbangan Perayu.

[24] Perayu menghujahkan ini adalah kerana Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak melihat dan mengambil kira sumbangan Perayu iaitu penebusan baki

keseluruhan pinjaman yang dibuat oleh Perayu dengan pihak OCBC Bank sebanyak RM 1,130,000.00 yang mana sumbangan Perayu ini sebenarnya lebih besar dan melebihi sumbangan Responden.

[25] Responden menghujahkan bahawa Responden tidak pernah gagal membuat bayaran balik pinjaman perumahan tersebut, tidak pernah merancang atau meminta Perayu untuk menebus rumah tersebut dan tindakan Perayu menebus balik pinjaman perumahan dengan Maybank adalah tidak mengikat Responden, hak serta kepentingan Responden dalam hartanah tersebut.

[26] Responden menghujahkan pada hakikatnya hartanah tersebut tidak mempunyai hutang kerana tiada lagi sebarang pinjaman bank setelah Perayu menebusbalik dari Maybank pada bulan Januari 2014. Kami berpendapat hujahan Responden ini secara tidak langsung telah mengiktiraf sumbangan Perayu menebusbalik baki pinjaman perumahan tersebut.

[27] Kami telah meneliti Rekod Rayuan muka surat 874 dan kami dapati dapatan Hakim Bicara mengenai sumbangan terhadap rumah tersebut terhenti setakat bayaran yang dibuat oleh Responden melalui akaun peribadinya mulai Disember 2011 sehingga Januari 2014 sebanyak RM 197,740.16. Kami tidak menemui ulasan Hakim Bicara mengenai sumbangan Perayu melalui penebusan baki pinjaman perumahan tersebut.

[28] Untuk tujuan pengiraan anggaran sumbangan kami dengan hormatnya merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kes **Radin Fauziah Binti Dolmat lwn. Atan Bin Hussin (Kes Rayun No. 14000-017-0053-2016)**.

“Dalam kes sebegini, sepatutnya Hakim Bicara hendaklah mengambil salah satu dari kaedah yang berikut untuk mengira takat sumbangan pihak-pihak bagi memperolehi harta itu , iaitu, sama ada;

- a) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga berlakunya perceraian. Kemudian, harta tersebut hendaklah dinilai mengikut harga pasaran ketika perceraian pihak-pihak berlaku. Setelah dinilai mengikut harga pasaran dan ditolak baki hutang baharulah nilai baki tersebut dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing; atau*
- b) Mengira takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.*

25) Di dalam kes ini kami dapati kedua-dua Perayu dan Responden telah memberi sumbangan terhadap pemerolehan harta tersebut walaupun selepas berlaku perceraian. Oleh yang demikian bagi menentukan takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak terhadap pemerolehan harta tersebut, kami memilih dan menggunakan kaedah yang kedua iaitu mengira takat sumbangan masing-masing dari tarikh harta tersebut dibeli sehingga pinjaman pembiayaan/hutang rumah tersebut selesai dan dibahagikan mengikut kadar takat sumbangan masing-masing.

[29] Kami berpendapat bahawa penebusan baki pinjaman perumahan yang dibuat oleh Perayu adalah satu bentuk sumbangan Perayu terhadap pemerolehan harta tersebut. Sebagaimana Responden yang masih membayar pinjaman perumahan

walaupun selepas berlaku perceraian dikira sebagai sumbangan Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut maka penebusan baki pinjaman perumahan oleh Perayu juga adalah wajar dikira sebagai pembayaran pinjaman perumahan malah pembayaran keseluruhan baki pinjaman perumahan tersebut.

Jadual Pengiraan

Perkara	Kos keseluruhan	Perayu	Responden
Deposit bumiputera 7%	RM139,247.50	RM139,247.50	-
Deposit 3%	RM 59,677.50	RM 29,838.75	RM 29,838.75
Bayaran perbezaan deposit dan pinjaman	RM 490,322.50	RM 245,162.50	RM 245,162.50
Akaun Maybank bersama (2/2008 - 11/2011)	RM 352,313.97	RM 176,156.99	RM 176,156.99
Akaun peribadi Responden (12/2011 - 1/2014)	RM 197,740.16	-	RM 197,740.16
Penebusan keseluruhan baki pinjaman (16.1.2014)	RM1,121.000.00	RM1,121.000.00	-

Jumlah	RM 2,360,301.63	RM1,711,405.74	RM 648,898.40
	100%	72.5	27.4

[30] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa pada hakikatnya hartanah tersebut tidak mempunyai hutang kerana tiada lagi sebarang pinjaman bank setelah Perayu menebusbalik dari Maybank pada bulan Januari 2014. Dalam erti kata lain Responden mengiktiraf sumbangan Perayu menebusbalik baki pinjaman perumahan tersebut.

[31] Oleh yang demikian kami tidak dapat mempertimbangkan hujahan Perayu mengenai bayaran balik pinjaman kepada pihak OCBC sebanyak RM 1,130,000.00 adalah wajar dikira sebagai hutang dan kos yang perlu diselesaikan terlebih dahulu disebabkan Perayu masih menanggung hutang tersebut sehingga kini. Ini adalah kerana apabila kami mengiktiraf penebusan balik baki keseluruhan pinjaman perumahan yang dibuat oleh Perayu sebagai sebahagian daripada sumbangan Perayu terhadap pemerolehan rumah tersebut maka pengiraan bayaran balik pinjaman kepada OCBC sebagai hutang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu akan menjadikan bahagian yang diperolehi oleh Perayu sebagai berganda.

[32] Sukacita kami nyatakan bahawa perolehan rumah tersebut adalah merupakan perolehan melalui usaha bersama Perayu dan Responden selaras dengan peruntukan seksyen 122 (1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh yang demikian, peruntukan seksyen 122 (2) wajar menjadi

panduan dalam membuat penentuan bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut sepertimana berikut-

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang –

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;*
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,*

*dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang **sama banyak**.*

[33] Bagi bahagian masing-masing terhadap rumah tersebut, pada hemat kami hendaklah dinilai dengan nilai semasa tarikh berakhir pinjaman perumahan atau tarikh penebusan baki keseluruhan pinjaman perumahan kerana sumbangan masing-masing terhadap harta sepencarian tersebut tidak terhenti dengan penceraian sebaliknya kedua-dua pihak masih membuat sumbangan walaupun selepas perceraian.

[34] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, kami berpendapat jumlah bahagian yang diputuskan kepada kedua-dua pihak oleh YA Hakim Bicara juga adalah wajar dipinda. Kami berpuashati bahawa terma 2, 3 dan 4 Penghakiman Kes Saman No. : 10400-017-0572-2013 sewajarnya dipinda.

[35] Akhir sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada Ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian terhadap sesuatu harta tersebut perlulah diberikan berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Alasan Rayuan Balas, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10400-017-0572-2013 bagi **terma 2, 3 dan 4** adalah **DIPINDA** kepada –

2.1 Mahkamah mengisytiharkan bahawa hartanah yang dipegang di bawah Suratan Hak Milik HSD 45511, Lot PT 646, Mukim Bandar, Sungai Buloh, Gombak, Negeri Selangor di mana terdapat sebuah rumah banglo 2 tingkat yang dibina di atasnya dan mempunyai alamat di 12, Elitis Maya, Valencia, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dan Defendan dengan kadar 28% bahagian Plaintiff dan 72% bahagian Defendan.

2.2 Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian hartanah tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak kos - kos yang berkaitan dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 2 perintah ini; atau

2.3 Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki hartanah tersebut, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 perintah

ini mengikut nilai semasa penyelesaian pinjaman perumahan /
penebusan baki keseluruhan pinjaman setelah ditolak kos-kos yang
berkaitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

